S07 I Rahmenvertrag Anbieter B (Entwurf zur Prüfung)

Fiktiver Schulungsfall, keine echte Geschäftsunterlage.

Stand	23.10.2026
Status	Vertragsentwurf des Anbieters, nicht unterzeichnet

Rahmenvertrag über die Bereitstellung eines Wissensportals (Software as a Service) mit Leistungsbeschreibung

Vertragsnummer: RV-B-2026-114 (Entwurf)

zwischen

Anbieter B, vertreten durch die Geschäftsführung, nachfolgend „der Anbieter“,

und

Servicebereich, vertreten durch die Projektleitung, nachfolgend „der Auftraggeber“,

Anbieter und Auftraggeber nachfolgend einzeln auch „Partei“ und gemeinsam „Parteien“.

Inhaltsübersicht

- Präambel
- § 1 Vertragsgegenstand
- § 2 Begriffe
- § 3 Leistungsumfang
- § 4 Einrichtung und Migration
- § 5 Pilotbetrieb
- § 6 Konten und Rollen
- § 7 Verfügbarkeit und Support
- § 8 Mitwirkungspflichten des Auftraggebers
- § 9 Vergütung
- § 10 Preisanpassung
- § 11 Zahlungsbedingungen
- § 12 Laufzeit und Kündigung
- § 13 Datenportabilität und Export
- § 14 Datenschutz und Auftragsverarbeitung
- § 15 Datensicherheit
- § 16 Unterauftragnehmer
- § 17 Gewährleistung
- § 18 Haftung
- § 19 Vertraulichkeit
- § 20 Änderungen der Leistung
- § 21 Schlussbestimmungen
- § 22 Rangfolge der Vertragsbestandteile
- Anlage 1 Leistungsbeschreibung Wissensportal
- Anlage 2 Service Level
- Anlage 3 Leistungsbeschreibung Exportpaket
- Anlage 4 Preisblatt
- Anlage 5 Technische und organisatorische Maßnahmen (Kurzfassung)

- Anlage 6 Liste der Unterauftragsverarbeiter

Präambel

Der Auftraggeber beabsichtigt, wiederkehrende Fragen und Arbeitsabläufe seines Servicebereichs in einem zentralen, webbasierten Wissensportal auffindbar zu machen. Vorhandene Dokumente sollen in das Portal übernommen, von benannten Redakteuren geprüft und den Beschäftigten über persönliche Konten zur Verfügung gestellt werden.

Der Anbieter betreibt ein solches Wissensportal als standardisierte Softwarelösung, die er einer Vielzahl von Kunden über das Internet als Dienst bereitstellt. Die Lösung wird zentral betrieben, gewartet und weiterentwickelt. Individuelle Anpassungen des Programmcodes für einzelne Kunden sind nicht Teil des Leistungsmodells.

Der Anbieter hat dem Auftraggeber mit Datum vom 22.10.2026 ein Angebot über die Einrichtung und Bereitstellung des Wissensportals unterbreitet. Auf dieser Grundlage schließen die Parteien den nachfolgenden Rahmenvertrag, der die Bedingungen der Leistungserbringung, die Rechte und Pflichten der Parteien sowie die Abwicklung weiterer Abrufe während der Vertragslaufzeit abschließend regelt.

§ 1 Vertragsgegenstand

1. Gegenstand dieses Vertrages ist die zeitlich befristete Bereitstellung eines webbasierten Wissensportals als Software as a Service (nachfolgend „SaaS“) durch den Anbieter zur Nutzung durch den Auftraggeber über das Internet sowie die Erbringung der damit verbundenen Einrichtungs-, Migrations-, Schulungs- und Supportleistungen.

2. Art und Umfang der vom Anbieter geschuldeten Leistungen ergeben sich abschließend aus diesem Vertrag und seinen Anlagen. Die Anlagen sind Bestandteil dieses Vertrages:

- Anlage 1: Leistungsbeschreibung Wissensportal
- Anlage 2: Service Level
- Anlage 3: Leistungsbeschreibung Exportpaket
- Anlage 4: Preisblatt
- Anlage 5: Technische und organisatorische Maßnahmen (Kurzfassung)
- Anlage 6: Liste der Unterauftragsverarbeiter

3. Das Angebot des Anbieters vom 22.10.2026 ist nach Maßgabe des § 22 Bestandteil dieses Vertrages.

4. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftraggebers, insbesondere Einkaufs- oder Beschaffungsbedingungen, finden keine Anwendung, auch wenn der Anbieter ihnen nicht ausdrücklich widerspricht oder Leistungen in Kenntnis solcher Bedingungen vorbehaltlos erbringt.

5. Der Anbieter schuldet die Bereitstellung der Software in der jeweils aktuellen, allgemein freigegebenen Version. Eine Überlassung der Software zur Installation auf Systemen des Auftraggebers ist nicht geschuldet. Quellcode wird nicht überlassen.

6. Dieser Vertrag ist als Rahmenvertrag ausgestaltet. Zusätzliche Leistungen, insbesondere das Exportpaket nach Anlage 3 sowie weitere Konten nach § 6, kann der Auftraggeber während der Vertragslaufzeit auf Grundlage dieses Vertrages durch Einzelbeauftragung in Textform abrufen. Für Einzelbeauftragungen gelten die Bestimmungen dieses Vertrages, soweit in der Einzelbeauftragung nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist.

7. Der Anbieter erbringt seine Leistungen als Dienstleistung im Rahmen eines Dauerschuldverhältnisses. Die Bereitstellung der Software zur Nutzung richtet sich nach den Vorschriften über die Miete, die Einrichtungs- und Migrationsleistungen nach § 4 nach den Vorschriften über den Werkvertrag, Schulungs-

und Supportleistungen nach den Vorschriften über den Dienstvertrag, jeweils soweit in diesem Vertrag nichts Abweichendes geregelt ist.

§ 2 Begriffe

1. „Wissensportal“ oder „Software“ bezeichnet die vom Anbieter betriebene, webbasierte Anwendung zur Erstellung, Verwaltung, Freigabe und Bereitstellung von Wissensartikeln in der jeweils aktuellen Version einschließlich der zugehörigen Administrationsoberfläche.
2. „Pilotbeginn“ bezeichnet den Tag, an dem der Anbieter das Wissensportal mit den übernommenen Dokumenten für die gebuchten Konten zur Nutzung bereitstellt. Maßgeblich ist der nach § 5 bestimmte Termin.
3. „Vertragsmonat“ bezeichnet einen Zeitraum von einem Monat. Der erste Vertragsmonat beginnt am Tag des Pilotbeginns, jeder weitere Vertragsmonat beginnt am entsprechenden Kalendertag des jeweiligen Folgemonats.
4. „Vertragsjahr“ bezeichnet einen Zeitraum von zwölf aufeinanderfolgenden Vertragsmonaten. Das erste Vertragsjahr beginnt mit dem Pilotbeginn.
5. „Konto“ bezeichnet die persönliche Zugangsberechtigung zum Wissensportal für genau eine namentlich bestimmte natürliche Person (nachfolgend „Nutzer“).
6. „Rolle“ bezeichnet die einem Konto zugewiesene Berechtigungsstufe. Das Wissensportal unterscheidet die Rollen „Leser“, „Redakteur“ und „Administrator“. Der Umfang der Berechtigungen je Rolle ergibt sich aus Anlage 1.
7. „Artikel“ bezeichnet eine im Wissensportal angelegte Wissenseinheit. Ein Artikel besteht aus Titel, Artikeltext, Kategorien, Schlagwörtern, Quellenverweisen, Anhängen sowie systemseitig erzeugten Metadaten.
8. „Artikeltext“ bezeichnet den im Editor des Wissensportals erfassten Textinhalt eines Artikels einschließlich seiner Formatierungen, Überschriften, Listen, Tabellen und eingebetteten Verlinkungen.
9. „Quellenverweis“ bezeichnet eine im Feld „Quellen“ eines Artikels hinterlegte Angabe zur Herkunft eines Inhalts, etwa einen Verweis auf ein Ausgangsdokument, ein Regelwerk, eine interne Weisung oder eine Internetadresse.
10. „Anhang“ bezeichnet eine einem Artikel beigefügte Datei, etwa ein Ausgangsdokument, ein Formular oder eine Abbildung.
11. „Kundendaten“ bezeichnet sämtliche Daten, die der Auftraggeber oder die Nutzer im Wissensportal speichern oder die bei der vertragsgemäßen Nutzung im Auftrag des Auftraggebers entstehen, insbesondere Artikel, Kontodaten und Protokolldaten.
12. „Werktage“ sind Montag bis Freitag mit Ausnahme der gesetzlichen Feiertage am Sitz des Anbieters sowie des 24. und 31. Dezember.
13. „Textform“ bezeichnet die Textform im Sinne des § 126b BGB, insbesondere E-Mail. „Schriftlich“ bezeichnet die Schriftform im Sinne des § 126 BGB oder die elektronische Form im Sinne des § 126a BGB.
14. „Störung“ bezeichnet eine Beeinträchtigung der vertragsgemäßen Nutzbarkeit des Wissensportals. Die Einteilung in Störungsklassen ergibt sich aus Anlage 2.
15. „Wartungsfenster“ bezeichnet die in Anlage 2 festgelegten Zeiträume, in denen der Anbieter Wartungsarbeiten durchführen darf.
16. „Administrationsoberfläche“ bezeichnet den Bereich des Wissensportals, über den Administratoren Konten, Rollen, Kategorien, Einstellungen und Auswertungen verwalten.

17. „Exportpaket“ bezeichnet die gesondert zu beauftragende Leistung nach § 13 und Anlage 3.

§ 3 Leistungsumfang

1. Der Anbieter stellt dem Auftraggeber das Wissensportal ab dem Pilotbeginn für die Dauer der Vertragslaufzeit zur Nutzung über das Internet bereit. Übergabepunkt für die Leistungen des Anbieters ist der Routerausgang des vom Anbieter genutzten Rechenzentrums zum Internet. Für die Datenverbindung zwischen dem Auftraggeber und dem Übergabepunkt ist der Anbieter nicht verantwortlich.

2. Der Funktionsumfang des Wissensportals ergibt sich aus der Leistungsbeschreibung in Anlage 1. Leistungsmerkmale, die nicht in Anlage 1 beschrieben sind, sind nicht geschuldet, auch wenn sie in Präsentationen, Produktvorführungen, Produktinformationen oder Testzugängen gezeigt wurden.

3. Der Anbieter räumt dem Auftraggeber für die Dauer der Vertragslaufzeit das einfache, nicht übertragbare und nicht unterlizenzierbare Recht ein, das Wissensportal im Rahmen dieses Vertrages für eigene interne Zwecke des Servicebereichs durch die Inhaber der gebuchten Konten bestimmungsgemäß zu nutzen. Eine Nutzung durch Dritte oder für Zwecke Dritter ist nicht gestattet.

4. Der Anbieter stellt dem Auftraggeber Speicherplatz für Kundendaten in dem in Anlage 1 genannten Umfang zur Verfügung. Der vereinbarte Speicherplatz ist für den in § 4 genannten Dokumentenumfang einschließlich üblicher Erweiterungen während der Laufzeit ausgelegt.

5. Der Anbieter pflegt und aktualisiert das Wissensportal fortlaufend. Aktualisierungen werden zentral eingespielt und stehen dem Auftraggeber ohne gesonderte Beauftragung zur Verfügung. Ein Anspruch auf Beibehaltung einer bestimmten Version besteht nicht; § 20 bleibt unberührt.

6. Im Rahmen der Einrichtung führt der Anbieter zwei Redakteursschulungen mit einer Dauer von jeweils 90 Minuten durch. Einzelheiten ergeben sich aus Anlage 1 Ziffer 6.

7. Der Anbieter sichert die Kundendaten nach Maßgabe des § 15 und der Anlage 5.

8. Nicht geschuldet sind, soweit in diesem Vertrag nicht ausdrücklich etwas anderes geregelt ist, insbesondere die Anbindung an Systeme des Auftraggebers oder Dritter, die Erstellung, Übersetzung oder inhaltliche Prüfung von Inhalten, die Bereitstellung von Endgeräten, Netzverbindungen oder Browsersoftware sowie die Beratung zu fachlichen Inhalten des Auftraggebers.

9. Der Anbieter ist berechtigt, sich zur Erbringung seiner Leistungen Dritter zu bedienen. Für den Einsatz von Unterauftragnehmern gilt § 16.

§ 4 Einrichtung und Migration

1. Die Einrichtung umfasst die Anlage eines eigenen Mandanten für den Auftraggeber, die Grundkonfiguration des Wissensportals, die Einrichtung einer Kategorienstruktur nach Vorgabe des Auftraggebers, die Umsetzung des freigegebenen Rollenkonzepts, die Anlage der gebuchten Konten sowie die Übernahme der vom Auftraggeber bereitgestellten Dokumente nach Maßgabe der folgenden Absätze.

2. Der Anbieter übernimmt bis zu 150 textbasierte Dokumente des Auftraggebers in das Wissensportal. Jedes Dokument wird in der Regel als ein Artikel angelegt. Eine Aufteilung eines Dokuments auf mehrere Artikel oder eine Zusammenführung mehrerer Dokumente zu einem Artikel erfolgt nur nach Abstimmung mit dem Auftraggeber; dabei zählt jedes bereitgestellte Ausgangsdokument als ein Dokument im Sinne von Satz 1.

3. Übernommen werden Dokumente in den Formaten DOCX und PDF, wobei PDF-Dokumente eine durchsuchbare Textebene aufweisen müssen. Gescannte Dokumente ohne Textebene, passwortgeschützte oder beschädigte Dateien sowie Dateien in anderen Formaten werden nicht übernommen. Der Anbieter teilt dem Auftraggeber nicht übernehmbare Dokumente unverzüglich in Textform mit.

4. Bei der Übernahme werden Text, Überschriften, Aufzählungen und einfache Tabellen in den Artikeltext übertragen, soweit dies technisch möglich ist. Eingebettete Abbildungen werden als Bilder in den Artikel übernommen. Das jeweilige Ausgangsdokument wird dem Artikel als Anhang beigefügt. Fußnoten, Literaturangaben und Verweise am Dokumentende werden, soweit sie maschinell erkennbar sind, in das Feld „Quellen“ des Artikels übernommen. Eine originalgetreue Wiedergabe des Seitenlayouts ist nicht geschuldet.

5. Die übernommenen Artikel werden im Status „Entwurf“ angelegt. Die inhaltliche Prüfung und die Freigabe zur Veröffentlichung obliegen ausschließlich dem Auftraggeber und erfolgen durch die von ihm benannten Redakteure. Eine automatische Veröffentlichung übernommener Inhalte findet nicht statt.

6. Der Anbieter zeigt dem Auftraggeber den Abschluss der Einrichtung in Textform an. Der Auftraggeber prüft die Einrichtung innerhalb von fünf Werktagen nach Zugang der Anzeige und teilt dem Anbieter etwaige wesentliche Mängel in Textform mit. Rügt der Auftraggeber innerhalb dieser Frist keine wesentlichen Mängel oder nimmt er das Wissensportal produktiv in Nutzung, gilt die Einrichtung als abgenommen. Unwesentliche Mängel berechtigen nicht zur Verweigerung der Abnahme; sie werden im Rahmen der Gewährleistung beseitigt.

7. Die Übernahme von mehr als 150 Dokumenten sowie eine erneute Übernahme bereits übernommener Dokumente in geänderter Fassung sind nicht Bestandteil der Einrichtung und bedürfen einer gesonderten Vereinbarung.

8. Der Anbieter stimmt mit dem Auftraggeber zu Beginn der Einrichtung einen Projektplan ab, der die Termine für die Bereitstellung der Dokumente, die Freigabe des Rollenkonzepts, die Redakteursschulungen und den Pilotbeginn ausweist. Der Projektplan dient der Koordination; er ändert die in diesem Vertrag geregelten Fristen und Voraussetzungen nicht.

§ 5 Pilotbetrieb

1. Der Pilotbeginn erfolgt zu dem im Angebot des Anbieters vom 22.10.2026 genannten Termin, vorausgesetzt, dieser Vertrag wird innerhalb der dort genannten Frist geschlossen und der Auftraggeber erbringt seine Mitwirkungsleistungen nach § 8 fristgerecht.

2. Ein früherer Pilotbeginn ist nur verbindlich, wenn der Anbieter ihn schriftlich bestätigt. Terminwünsche des Auftraggebers, Gesprächsnotizen, Projektpläne oder Terminangaben in sonstigen Unterlagen begründen keine Verpflichtung des Anbieters zu einem früheren Pilotbeginn.

3. Zum Pilotbeginn schaltet der Anbieter sämtliche nach § 6 gebuchten Konten frei. Der Auftraggeber kann die Nutzung während des Pilotbetriebs auf eine von ihm bestimmte Pilotgruppe beschränken. Die Vergütung für die gebuchten Konten richtet sich auch während des Pilotbetriebs nach § 9 und ist unabhängig davon geschuldet, ob und in welchem Umfang die Konten tatsächlich genutzt werden.

4. Der Pilotbetrieb dauert acht Wochen ab Pilotbeginn. Gegen Ende des Pilotbetriebs führen die Parteien ein Auswertungsgespräch, in dem Erfahrungen, Konfigurationswünsche und offene Punkte besprochen werden. Nach Ablauf des Pilotbetriebs geht das Wissensportal ohne gesonderte Erklärung in den Regelbetrieb über. Der Pilotbetrieb ist Bestandteil der Mindestlaufzeit nach § 12. Ein gesondertes Recht zur Beendigung des Vertrages zum Ende des Pilotbetriebs besteht nicht.

5. Die Verfügbarkeit des Exportpakets richtet sich ausschließlich nach § 13 und Anlage 3. Der Pilotbeginn ist von der Bereitstellung des Exports unabhängig.

6. Verzögert sich der Pilotbeginn aus Gründen, die der Anbieter zu vertreten hat, teilt der Anbieter dem Auftraggeber unverzüglich einen neuen Termin mit. In diesem Fall beginnen die Vergütungspflicht für die Konten sowie die Mindestlaufzeit erst mit dem tatsächlichen Pilotbeginn.

7. Während des Pilotbetriebs gelten die Service Level nach Anlage 2 uneingeschränkt.

§ 6 Konten und Rollen

1. Konten sind persönlich. Jedes Konto darf nur von dem Nutzer verwendet werden, dem es zugewiesen ist. Die Weitergabe von Zugangsdaten sowie die Einrichtung von Sammel- oder Gruppenkonten sind unzulässig.
2. Der Auftraggeber bucht mindestens 24 Konten (Mindestabnahme). Die bei Vertragsschluss gebuchte Zahl der Konten wird in Anlage 4 festgehalten.
3. Weitere Konten kann der Auftraggeber monatlich jeweils zum Beginn eines Vertragsmonats hinzubuchen. Zugebuchte Konten werden zum jeweils geltenden Kontopreis nach Anlage 4 vergütet. Die Zubuchung erfolgt durch einen Administrator über die Administrationsoberfläche oder durch Erklärung in Textform. Die Konditionen nach Anlage 4 gelten bis zu einer Gesamtzahl von 40 Konten; für eine darüber hinausgehende Zahl unterbreitet der Anbieter auf Anfrage ein gesondertes Angebot.
4. Eine Reduzierung der Zahl der Konten unter die bei Vertragsschluss gebuchte Zahl ist erst zum Ende der Mindestlaufzeit oder des jeweiligen Verlängerungszeitraums möglich. Sie ist mit der für die Kündigung geltenden Frist nach § 12 Abs. 2 in Textform zu erklären. Nachträglich zugebuchte Konten können mit einer Frist von einem Monat zum Ende eines Vertragsmonats wieder abbestellt werden, jedoch nicht unter die bei Vertragsschluss gebuchte Zahl.
5. Das Wissensportal ermöglicht die getrennte Vergabe von Lese- und Redaktionsrechten. Jedem Konto wird genau eine Rolle zugewiesen. Die Rolle eines Kontos kann durch einen Administrator jederzeit geändert werden; ein Rollenwechsel führt nicht zu einer Änderung der Vergütung. Der Kontopreis ist unabhängig von der zugewiesenen Rolle.
6. Administratoren benötigen für ihre Tätigkeit ein eigenes Konto. Konten mit der Rolle „Administrator“ zählen zu den gebuchten Konten.
7. Scheidet ein Nutzer beim Auftraggeber aus oder wechselt er in einen anderen Aufgabenbereich, kann der Auftraggeber das Konto einem anderen Nutzer neu zuweisen. Die Bearbeitungshistorie bereits erstellter Artikel bleibt dabei erhalten. Eine Neuzuweisung zum Zweck der gleichzeitigen Nutzung eines Kontos durch mehrere Personen ist unzulässig.
8. Der Anbieter ist berechtigt, ein Konto vorübergehend zu sperren, wenn konkrete Anhaltspunkte für eine missbräuchliche Nutzung, eine Kompromittierung der Zugangsdaten oder eine Gefährdung der Sicherheit des Wissensportals bestehen. Der Anbieter informiert die Administratoren des Auftraggebers unverzüglich über die Sperrung und hebt sie auf, sobald der Anlass entfallen ist.
9. Technische Konten für Schnittstellen oder automatisierte Zugriffe sind nicht Gegenstand dieses Vertrages.

§ 7 Verfügbarkeit und Support

1. Der Anbieter stellt das Wissensportal mit der in Anlage 2 vereinbarten Verfügbarkeit bereit. Einzelheiten zur Messung, zu den Wartungsfenstern und zu den Rechtsfolgen einer Unterschreitung ergeben sich aus Anlage 2.
2. Der Anbieter erbringt Supportleistungen zu den in Anlage 2 genannten Supportzeiten. Supportanfragen können über das Ticketsystem des Anbieters, per E-Mail sowie während der Supportzeiten telefonisch gestellt werden. Berechtigt zur Stellung von Supportanfragen sind die vom Auftraggeber benannten Administratoren. Anfragen von Lesern und Redakteuren nehmen die Administratoren des Auftraggebers entgegen und leiten sie bei Bedarf an den Anbieter weiter.
3. Supportanfragen werden in deutscher oder englischer Sprache bearbeitet. Die Oberfläche des Ticketsystems und automatisierte Benachrichtigungen des Ticketsystems sind englischsprachig.

4. Störungsmeldungen sollen eine möglichst genaue Beschreibung der Störung, den Zeitpunkt ihres ersten Auftretens, die betroffenen Konten oder Funktionen sowie, soweit vorhanden, Fehlermeldungen oder Bildschirmfotos enthalten. Der Anbieter ordnet jede Meldung einer Störungsklasse nach Anlage 2 zu und teilt die Zuordnung dem Meldenden mit.

5. Nicht vom Anbieter zu vertreten und bei der Berechnung der Verfügbarkeit nicht zu berücksichtigen sind Beeinträchtigungen, die auf Umständen im Verantwortungsbereich des Auftraggebers, auf höherer Gewalt oder auf Angriffen Dritter beruhen, die trotz Einhaltung der Maßnahmen nach Anlage 5 nicht abgewehrt werden konnten.

6. Gutschriften nach Anlage 2 werden auf etwaige Schadensersatzansprüche des Auftraggebers wegen derselben Beeinträchtigung angerechnet.

§ 8 Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

1. Der Auftraggeber unterstützt den Anbieter bei der Erbringung der vertraglichen Leistungen in angemessenem Umfang. Er stellt insbesondere die nachfolgend genannten Informationen, Unterlagen und Entscheidungen rechtzeitig, vollständig und unentgeltlich zur Verfügung.

2. Der Auftraggeber stellt dem Anbieter die zu übernehmenden Dokumente vollständig im Format DOCX oder PDF (durchsuchbar) spätestens zehn Werktage vor dem Pilotbeginn bereit. Die Bereitstellung erfolgt über eine vom Anbieter eingerichtete, gesicherte Upload-Möglichkeit. Nach Ablauf dieser Frist bereitgestellte Dokumente werden nach Möglichkeit, jedoch ohne Anspruch auf Übernahme bis zum Pilotbeginn, berücksichtigt.

3. Der Auftraggeber benennt dem Anbieter spätestens fünf Werktage nach Vertragsschluss in Textform zwei Administratoren sowie die Redakteure jeweils mit Namen und dienstlicher E-Mail-Adresse. Änderungen teilt er dem Anbieter unverzüglich mit.

4. Der Anbieter legt dem Auftraggeber auf Grundlage eines Abstimmungstermins einen Entwurf des Rollenkonzepts vor. Der Auftraggeber gibt das Rollenkonzept vor dem Pilotbeginn in Textform frei. Ohne Freigabe des Rollenkonzepts werden die Konten nicht freigeschaltet.

5. Der Auftraggeber teilt dem Anbieter die gewünschte Kategorienstruktur rechtzeitig vor Beginn der Dokumentenübernahme mit. Liegt keine Vorgabe vor, legt der Anbieter eine Standardstruktur an, die der Auftraggeber nach Pilotbeginn selbst anpassen kann.

6. Der Auftraggeber stellt die technischen Voraussetzungen für die Nutzung auf seiner Seite sicher. Hierzu gehören insbesondere ein unterstützter Webbrowser nach Anlage 1, eine ausreichende Internetverbindung, die Freigabe der vom Anbieter genannten Adressen in Firewalls und Filtersystemen sowie die Zustellbarkeit der vom Wissensportal versandten E-Mails.

7. Der Auftraggeber hält die Zugangsdaten der Nutzer geheim, verpflichtet die Nutzer zur Einhaltung der Nutzungsbedingungen dieses Vertrages und informiert den Anbieter unverzüglich, wenn ihm eine missbräuchliche Nutzung oder ein Verlust von Zugangsdaten bekannt wird.

8. Der Auftraggeber ist dafür verantwortlich, dass er zur Nutzung der von ihm eingestellten Inhalte berechtigt ist und diese nicht gegen Rechte Dritter oder gesetzliche Bestimmungen verstoßen.

9. Der Auftraggeber trägt für eine seinem Schutzbedarf angemessene Sicherung der von ihm eingestellten Inhalte Sorge, insbesondere durch Aufbewahrung der Ausgangsdokumente und durch Nutzung der vertraglich vorgesehenen Ausgabe- und Exportmöglichkeiten.

10. Verzögert sich die Mitwirkung des Auftraggebers, verschiebt sich der Pilotbeginn entsprechend um den Zeitraum der Verzögerung zuzüglich einer angemessenen Wiederanlaufzeit. Der Anbieter teilt dem Auftraggeber den neuen Termin in Textform mit. Weitergehende Rechte des Anbieters bleiben unberührt.

11. Kommt der Auftraggeber einer Mitwirkungspflicht trotz Aufforderung in Textform mit angemessener Fristsetzung nicht nach, ist der Anbieter berechtigt, die davon abhängigen Leistungen bis zur Nachholung der Mitwirkung zurückzustellen.

§ 9 Vergütung

1. Der Auftraggeber zahlt an den Anbieter die in Anlage 4 vereinbarte Vergütung.
2. Die einmalige Vergütung für die Einrichtung umfasst sämtliche Leistungen nach § 4, die Abstimmung und Umsetzung des Rollenkonzepts sowie die zwei Redakteursschulungen nach § 3 Abs. 6.
3. Die Vergütung für die Nutzung des Wissensportals wird je gebuchtem Konto und Vertragsmonat berechnet. Die Vergütungspflicht beginnt mit dem Pilotbeginn und umfasst sämtliche gebuchten Konten, mindestens jedoch die Mindestabnahme nach § 6 Abs. 2.
4. Das Exportpaket wird nur bei gesonderter Beauftragung nach § 13 und Anlage 3 vergütet.
5. Alle Preise verstehen sich in Euro zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer.
6. Mit der Vergütung sind der Betrieb, das Hosting, die Wartung und Aktualisierung des Wissensportals, der Support nach Anlage 2 sowie die Datensicherung nach § 15 abgegolten.
7. Leistungen, die in diesem Vertrag und seinen Anlagen nicht beschrieben sind, erbringt der Anbieter nur auf Grundlage einer gesonderten Vereinbarung. Der Anbieter weist den Auftraggeber vor Beginn einer solchen Leistung darauf hin, dass sie nicht vom Vertrag umfasst ist.

§ 10 Preisanpassung

1. Die in Anlage 4 genannten Preise gelten unverändert für die ersten zwölf Vertragsmonate.
2. Der Anbieter ist berechtigt, die Kontopreise erstmals mit Wirkung ab dem 13. Vertragsmonat und danach jeweils zum Beginn eines weiteren Vertragsjahres anzupassen, um die Entwicklung seiner Kosten für Rechenzentrumsleistungen, Personal und Lizenzen Dritter abzubilden. Eine Anpassung darf je Vertragsjahr höchstens 8 % des zuletzt geltenden Kontopreises betragen.
3. Der Anbieter kündigt eine Preisanpassung mindestens sechs Wochen vor ihrem Wirksamwerden in Textform an. Die Mitteilung an die benannten Administratoren per E-Mail genügt.
4. Ein Sonderkündigungsrecht steht dem Auftraggeber bei Erhöhungen bis einschließlich 8 % je Vertragsjahr nicht zu.
5. Macht der Anbieter von seinem Anpassungsrecht zum Beginn eines Vertragsjahres keinen oder nur teilweisen Gebrauch, kann er die unterbliebene Anpassung zu einem späteren Zeitpunkt nicht nachholen.
6. Die einmaligen Vergütungen für die Einrichtung und für das Exportpaket sind von der Preisanpassung nicht erfasst.
7. Ändert sich der gesetzliche Umsatzsteuersatz, wird die Vergütung ab dem Zeitpunkt der Änderung mit dem jeweils geltenden Steuersatz berechnet. Hierbei handelt es sich nicht um eine Preisanpassung im Sinne dieses Paragrafen.

§ 11 Zahlungsbedingungen

1. Die Vergütung für die Einrichtung wird nach Vertragsschluss in Rechnung gestellt.
2. Die Vergütung für die Konten wird vierteljährlich im Voraus für jeweils drei Vertragsmonate in Rechnung gestellt, erstmals zum Pilotbeginn. Für Konten, die im laufenden Abrechnungszeitraum hinzuge-

bucht werden, erfolgt die Abrechnung mit der nächsten Rechnung für die verbleibenden vollen Vertragsmonate des Abrechnungszeitraums.

3. Die Vergütung für das Exportpaket wird mit dessen Beauftragung in Rechnung gestellt.
4. Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen nach Zugang ohne Abzug zur Zahlung fällig.
5. Der Anbieter stellt Rechnungen als elektronische Rechnung in einem strukturierten Format nach den gesetzlichen Vorgaben aus. Der Auftraggeber benennt dem Anbieter hierfür eine Rechnungsadresse für den elektronischen Empfang.
6. Für den Verzug gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Ist der Auftraggeber mit einer Zahlung mehr als 30 Tage in Verzug, ist der Anbieter nach Mahnung und Ankündigung in Textform mit einer Frist von zehn Werktagen berechtigt, den Zugang zum Wissensportal bis zum Ausgleich der fälligen Beträge zu sperren. Die Vergütungspflicht bleibt von einer Sperrung unberührt.
7. Der Auftraggeber kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen aufrechnen. Ein Zurückbehaltungsrecht kann er nur geltend machen, soweit es auf demselben Vertragsverhältnis beruht.
8. Einwendungen gegen Rechnungen sind innerhalb von sechs Wochen nach Zugang der Rechnung in Textform zu erheben. Die Unterlassung rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung; der Anbieter weist in seinen Rechnungen auf diese Folge hin.

§ 12 Laufzeit und Kündigung

1. Dieser Vertrag tritt mit Unterzeichnung durch beide Parteien in Kraft. Die Mindestlaufzeit beträgt zwölf Monate ab dem Pilotbeginn.
2. Der Vertrag verlängert sich nach Ablauf der Mindestlaufzeit automatisch um jeweils weitere zwölf Monate, wenn er nicht von einer Partei mit einer Frist von drei Monaten zum Ende der Mindestlaufzeit oder des jeweiligen Verlängerungszeitraums in Textform gekündigt wird.
3. Eine ordentliche Kündigung vor Ablauf der Mindestlaufzeit ist ausgeschlossen.
4. Das Recht jeder Partei zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund liegt für den Anbieter insbesondere vor, wenn der Auftraggeber mit der Zahlung eines nicht unerheblichen Teils der Vergütung für mehr als zwei Monate in Verzug ist oder das Wissensportal trotz Abmahnung in erheblichem Umfang vertragswidrig nutzt. Für den Auftraggeber liegt ein wichtiger Grund insbesondere vor, wenn der Anbieter die in Anlage 2 vereinbarte Verfügbarkeit in drei aufeinanderfolgenden Kalendermonaten erheblich unterschreitet.
5. Kündigungen bedürfen der Textform. Kündigungen des Auftraggebers sind an die vom Anbieter für Vertragsangelegenheiten benannte Adresse zu richten; eine Erklärung über das Ticketsystem genügt nicht.
6. Eine Teilkündigung einzelner Konten ist nur nach Maßgabe des § 6 Abs. 4 möglich.
7. Mit Beendigung des Vertrages endet das Recht des Auftraggebers zur Nutzung des Wissensportals. Der Anbieter speichert die Kundendaten nach Vertragsende noch für 30 Tage und löscht sie anschließend nach Maßgabe des § 13 Abs. 7.

§ 13 Datenportabilität und Export

1. Die Kundendaten stehen im Verhältnis der Parteien dem Auftraggeber zu. Der Anbieter erwirbt an den Kundendaten keine Rechte, soweit diese nicht zur Erfüllung dieses Vertrages erforderlich sind.
2. Ein Export der Kundendaten in einem maschinenlesbaren Format steht dem Auftraggeber nur zur Verfügung, wenn das Exportpaket nach Anlage 3 gesondert beauftragt ist. Ohne Exportpaket beschrän-

ken sich die Ausgabemöglichkeiten auf die Druck- und PDF-Ausgabe einzelner Artikel nach Anlage 1. Die Druck- und PDF-Ausgabe einzelner Artikel ist kein Export im Sinne dieses Vertrages.

3. Der Anbieter stellt den Export innerhalb von 60 Tagen nach Beauftragung des Exportpakets bereit. Eine frühere Bereitstellung ist möglich, aber nicht geschuldet.
4. Das Exportformat legt der Anbieter in einer technischen Dokumentation fest, die er dem Auftraggeber nach Vertragsschluss übergibt. Der Anbieter ist berechtigt, das Exportformat weiterzuentwickeln, soweit die Weiterverarbeitbarkeit der exportierten Daten dadurch nicht wesentlich beeinträchtigt wird; er aktualisiert die technische Dokumentation entsprechend.
5. Inhalt und Umfang des Exports ergeben sich aus Anlage 3.
6. Das Exportpaket kann jederzeit während der Vertragslaufzeit beauftragt werden. Soll der Export vor Vertragsende zur Verfügung stehen, ist das Exportpaket spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertragslaufzeit zu beauftragen.
7. Nach Vertragsende hält der Anbieter die Kundendaten noch für 30 Tage vor. Ist das Exportpaket beauftragt, führt der Anbieter auf Verlangen des Auftraggebers, das innerhalb dieser Frist in Textform zu stellen ist, einen abschließenden Export durch. Nach Ablauf der Frist löscht der Anbieter die Kundendaten einschließlich der Datensicherungen nach Maßgabe der in Anlage 5 beschriebenen Löschfristen und bestätigt die Löschung auf Verlangen in Textform. Gesetzliche Aufbewahrungspflichten des Anbieters bleiben unberührt.
8. Der Anbieter ist berechtigt, den abschließenden Export zurückzuhalten, solange fällige und unbestrittene Forderungen aus diesem Vertrag nicht ausgeglichen sind.
9. Unterstützungsleistungen bei einem Wechsel zu einem anderen Anbieter, die über den Export nach Anlage 3 hinausgehen, insbesondere die Umwandlung der Daten in Formate anderer Systeme, sind nicht Gegenstand dieses Vertrages und bedürfen einer gesonderten Vereinbarung.

§ 14 Datenschutz und Auftragsverarbeitung

1. Soweit der Anbieter im Rahmen dieses Vertrages personenbezogene Daten im Auftrag des Auftraggebers verarbeitet, geschieht dies als Auftragsverarbeitung im Sinne von Art. 28 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Die Parteien schließen hierzu einen gesonderten Auftragsverarbeitungsvertrag. Der Auftragsverarbeitungsvertrag ist nicht Bestandteil dieses Entwurfs und wird vor Beginn der Verarbeitung personenbezogener Daten abgeschlossen.
2. Gegenstand der Verarbeitung sind insbesondere Kontodaten der Nutzer (Name, dienstliche E-Mail-Adresse, Rolle, Organisationseinheit), Nutzungs- und Protokolldaten (Anmeldezeitpunkte, Bearbeitungs- und Freigabevorgänge, Suchanfragen in pseudonymisierter Form), personenbezogene Daten, die in Artikeln, Quellenverweisen oder Anhängen enthalten sind, sowie Daten, die im Rahmen von Supportanfragen übermittelt werden. Betroffene sind insbesondere die Nutzer sowie Personen, die in den vom Auftraggeber eingestellten Inhalten genannt werden.
3. Der Anbieter verarbeitet die Kundendaten in Rechenzentren in der Europäischen Union. Das Hauptrechenzentrum befindet sich in Deutschland, das Ausweichrechenzentrum für Datensicherungen in einem weiteren Mitgliedstaat der Europäischen Union. Einzelheiten ergeben sich aus Anlage 6.
4. Der Anbieter setzt die in Anlage 6 aufgeführten Unterauftragsverarbeiter ein. Für den Betrieb des Support-Ticketsystems nutzt der Anbieter einen Unterauftragsverarbeiter mit Sitz in den USA. Dabei werden Daten, die in Supportanfragen enthalten sind, insbesondere Name und dienstliche Kontaktdaten der meldenden Personen, Inhalte der Anfragen sowie beigefügte Bildschirmfotos und Dateien, in die USA übermittelt. Die Übermittlung erfolgt auf Grundlage der von der Europäischen Kommission erlassenen Standardvertragsklauseln (Durchführungsbeschluss (EU) 2021/914) einschließlich der vom Anbieter festgelegten ergänzenden Maßnahmen.

5. Der Auftraggeber ist im Verhältnis der Parteien für die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung der von ihm eingestellten personenbezogenen Daten verantwortlich. Er ist insbesondere dafür verantwortlich, dass in Artikeln und Anhängen nur personenbezogene Daten enthalten sind, deren Verarbeitung im Wissensportal zulässig ist. Der Auftraggeber weist die Nutzer an, in Supportanfragen keine über das Erforderliche hinausgehenden personenbezogenen Daten mitzuteilen.
6. Der Anbieter unterstützt den Auftraggeber im Rahmen des Auftragsverarbeitungsvertrages bei der Erfüllung der Rechte betroffener Personen, bei Datenschutz-Folgenabschätzungen und bei der Meldung von Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten.
7. Der Anbieter verarbeitet Nutzungsdaten in anonymisierter oder aggregierter Form auch zur Verbesserung und Weiterentwicklung des Wissensportals. Ein Rückschluss auf einzelne Nutzer oder auf Inhalte des Auftraggebers ist dabei ausgeschlossen.
8. Der Anbieter hat einen Datenschutzbeauftragten bestellt. Dessen Kontaktdaten teilt der Anbieter dem Auftraggeber im Auftragsverarbeitungsvertrag mit.

§ 15 Datensicherheit

1. Der Anbieter trifft die in Anlage 5 beschriebenen technischen und organisatorischen Maßnahmen und passt sie fortlaufend an den Stand der Technik an. Eine Änderung der Maßnahmen ist zulässig, soweit das Schutzniveau nicht unterschritten wird.
2. Die Übertragung von Daten zwischen den Endgeräten der Nutzer und dem Wissensportal erfolgt ausschließlich verschlüsselt nach einem dem Stand der Technik entsprechenden Verfahren. Kundendaten werden im Rechenzentrum verschlüsselt gespeichert.
3. Der Anbieter sichert die Kundendaten täglich. Die Datensicherungen werden in einem räumlich getrennten Rechenzentrum innerhalb der Europäischen Union gespeichert und 30 Tage aufbewahrt. Die Datensicherung dient der Wiederherstellung des Gesamtsystems nach einem Ausfall. Die Wiederherstellung einzelner Artikelstände erfolgt über die Versionsverwaltung des Wissensportals nach Anlage 1. Die Wiederherstellung einzelner gelöschter Inhalte aus der Datensicherung nimmt der Anbieter auf Anfrage vor, soweit dies technisch möglich ist.
4. Der Anbieter informiert den Auftraggeber unverzüglich über Sicherheitsvorfälle, die Kundendaten betreffen oder betreffen können, sowie über die ergriffenen Gegenmaßnahmen.
5. Der Anbieter lässt die Sicherheit des Wissensportals mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Dienstleister im Rahmen eines Penetrationstests prüfen. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse stellt er dem Auftraggeber auf Anfrage zur Verfügung.
6. Der Anbieter orientiert sich bei der Organisation seiner Informationssicherheit an den Anforderungen der Norm ISO/IEC 27001. Die vom Anbieter genutzten Rechenzentrumsbetreiber verfügen über eine Zertifizierung nach dieser Norm; Nachweise stellt der Anbieter auf Anfrage zur Verfügung.
7. Der Auftraggeber ist dafür verantwortlich, die im Wissensportal angebotenen Sicherheitsfunktionen, insbesondere die Zwei-Faktor-Authentifizierung und die Passwortrichtlinie, für seine Konten zu aktivieren und deren Einhaltung durch die Nutzer sicherzustellen.

§ 16 Unterauftragnehmer

1. Der Anbieter ist berechtigt, Unterauftragnehmer mit der Erbringung von Teilleistungen zu beauftragen. Er bleibt dem Auftraggeber gegenüber für die ordnungsgemäße Erbringung der Leistungen verantwortlich und hat ein Verschulden seiner Unterauftragnehmer wie eigenes Verschulden zu vertreten.
2. Die in Anlage 6 aufgeführten Unterauftragsverarbeiter gelten mit Abschluss dieses Vertrages als genehmigt. Dies gilt auch für den dort genannten Unterauftragsverarbeiter mit Sitz außerhalb der Euro-

päischen Union.

3. Der Anbieter informiert den Auftraggeber mindestens 30 Tage vor dem Einsatz eines neuen oder dem Austausch eines bestehenden Unterauftragsverarbeiters in Textform. Der Auftraggeber kann dem Einsatz innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der Information aus wichtigem datenschutzrechtlichem Grund in Textform widersprechen. Erhebt der Auftraggeber keinen Widerspruch, gilt der Einsatz als genehmigt. Können sich die Parteien nach einem Widerspruch nicht einigen, ist jede Partei berechtigt, den Vertrag zum Zeitpunkt des beabsichtigten Einsatzes zu kündigen.
4. Eine Übermittlung personenbezogener Daten an Unterauftragsverarbeiter in Staaten außerhalb der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraums erfolgt nur, wenn die Voraussetzungen der Art. 44 ff. DSGVO erfüllt sind.
5. Der Anbieter hält eine aktuelle Liste der Unterauftragsverarbeiter in der Administrationsoberfläche zum Abruf bereit.

§ 17 Gewährleistung

1. Der Anbieter gewährleistet, dass das Wissensportal während der Vertragslaufzeit die in Anlage 1 beschriebene Beschaffenheit aufweist und sich zur vertragsgemäßen Nutzung eignet.
2. Eine nur unerhebliche Minderung der Tauglichkeit zur vertragsgemäßen Nutzung bleibt außer Betracht.
3. Der Auftraggeber zeigt Mängel unverzüglich nach ihrer Entdeckung in Textform an und beschreibt sie so genau, dass sie für den Anbieter nachvollziehbar sind. Für die Meldung gilt § 7 Abs. 4 entsprechend.
4. Der Anbieter beseitigt Mängel innerhalb angemessener Frist. Er ist berechtigt, einen Mangel zunächst durch eine zumutbare Umgehungslösung zu überbrücken, sofern die vertragsgemäße Nutzung dadurch nicht mehr als unerheblich beeinträchtigt wird.
5. Die verschuldensunabhängige Haftung des Anbieters für bei Vertragsschluss bereits vorhandene Mängel nach § 536a Abs. 1 Alt. 1 BGB ist ausgeschlossen.
6. Das Recht zur Minderung der Vergütung kann der Auftraggeber erst geltend machen, wenn die Mängelbeseitigung fehlgeschlagen ist. Gutschriften nach Anlage 2 werden auf eine Minderung angerechnet.
7. Das Recht des Auftraggebers zur Kündigung wegen Nichtgewährung des vertragsgemäßen Gebrauchs nach § 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BGB besteht erst, wenn dem Anbieter ausreichend Gelegenheit zur Mängelbeseitigung gegeben wurde und diese fehlgeschlagen ist.
8. Der Anbieter stellt den Auftraggeber von Ansprüchen Dritter frei, die diese wegen einer Verletzung von Schutzrechten durch die vertragsgemäße Nutzung des Wissensportals geltend machen. Voraussetzung ist, dass der Auftraggeber den Anbieter unverzüglich über die Geltendmachung informiert und ihm die Abwehr der Ansprüche überlässt.
9. Der Anbieter übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der vom Auftraggeber eingestellten Inhalte.
10. Für Einrichtungs- und Migrationsleistungen nach § 4 beträgt die Verjährungsfrist für Mängelansprüche ein Jahr ab Abnahme.

§ 18 Haftung

1. Der Anbieter haftet unbeschränkt für Schäden, die vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden, für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, nach den Bestimmun-

gen des Produkthaftungsgesetzes, im Umfang einer ausdrücklich übernommenen Garantie sowie bei arglistigem Verschweigen eines Mangels.

2. Bei leichter Fahrlässigkeit haftet der Anbieter nur bei Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht. Wesentliche Vertragspflichten sind solche Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Auftraggeber regelmäßig vertrauen darf. In diesem Fall ist die Haftung auf den vertragstypischen, bei Vertragsschluss vorhersehbaren Schaden begrenzt.
3. In den Fällen des Absatzes 2 ist die Haftung des Anbieters für leichte Fahrlässigkeit zusätzlich der Höhe nach insgesamt auf die Vergütung begrenzt, die der Auftraggeber im laufenden Vertragsjahr an den Anbieter gezahlt hat.
4. Im Übrigen ist die Haftung des Anbieters für leichte Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für entgangenen Gewinn, ausgebliebene Einsparungen und sonstige mittelbare Schäden.
5. Die Haftung des Anbieters für den Verlust von Daten ist auf den Aufwand beschränkt, der für ihre Wiederherstellung bei ordnungsgemäßer, regelmäßiger und dem Schutzbedarf entsprechender Datensicherung durch den Auftraggeber erforderlich gewesen wäre.
6. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter, Mitarbeitenden und Erfüllungsgehilfen des Anbieters.
7. Schadensersatzansprüche des Auftraggebers wegen leicht fahrlässiger Pflichtverletzungen verjähren in einem Jahr ab dem Zeitpunkt, in dem der Auftraggeber von dem Schaden und den anspruchsbegründenden Umständen Kenntnis erlangt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.
8. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Auftraggebers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

§ 19 Vertraulichkeit

1. Die Parteien verpflichten sich, alle im Rahmen dieses Vertrages erlangten vertraulichen Informationen der jeweils anderen Partei geheim zu halten und nur zur Durchführung dieses Vertrages zu verwenden. Vertraulich sind alle Informationen, die als vertraulich gekennzeichnet sind oder deren Vertraulichkeit sich aus den Umständen ergibt, insbesondere Kundendaten, Preise und Konditionen dieses Vertrages sowie technische Informationen über das Wissensportal.
2. Die Verpflichtung gilt nicht für Informationen, die zum Zeitpunkt der Offenlegung bereits allgemein bekannt waren oder ohne Verschulden der empfangenden Partei allgemein bekannt werden, die der empfangenden Partei bereits rechtmäßig bekannt waren, die ihr von einem Dritten ohne Verletzung einer Vertraulichkeitspflicht mitgeteilt werden oder die sie unabhängig entwickelt hat.
3. Die Parteien dürfen vertrauliche Informationen an ihre Mitarbeitenden, Berater und Unterauftragnehmer weitergeben, soweit diese die Informationen zur Durchführung dieses Vertrages benötigen und ihrerseits zur Vertraulichkeit verpflichtet sind.
4. Eine Offenlegung aufgrund gesetzlicher Verpflichtung oder behördlicher oder gerichtlicher Anordnung ist zulässig. Die offenlegende Partei informiert die andere Partei, soweit rechtlich zulässig, vorab.
5. Die Vertraulichkeitspflicht besteht über das Ende dieses Vertrages hinaus für drei Jahre fort. Für Kundendaten gilt sie zeitlich unbegrenzt.
6. Der Anbieter darf den Auftraggeber nur nach dessen vorheriger Zustimmung in Textform als Referenzkunden nennen.

§ 20 Änderungen der Leistung

1. Der Anbieter ist berechtigt, das Wissensportal weiterzuentwickeln und dabei Funktionen zu ändern, zu ergänzen oder an den technischen Fortschritt, geänderte rechtliche Anforderungen oder geänderte Nutzungsgewohnheiten anzupassen.
2. Änderungen, die die Nutzung des Wissensportals nicht wesentlich einschränken, kann der Anbieter jederzeit vornehmen. Er informiert hierüber in Versionshinweisen, die in der Administrationsoberfläche in englischer Sprache bereitgestellt werden.
3. Wesentliche Einschränkungen einer in Anlage 1 beschriebenen Funktion nimmt der Anbieter nur mit einer Ankündigung von mindestens drei Monaten in Textform vor.
4. Änderungen, die zur Behebung von Sicherheitslücken oder zur Einhaltung gesetzlicher Vorgaben erforderlich sind, kann der Anbieter ohne Ankündigungsfrist vornehmen. Er informiert den Auftraggeber hierüber unverzüglich.
5. Wünscht der Auftraggeber Änderungen des Leistungsumfangs, teilt er dies dem Anbieter in Textform mit. Der Anbieter prüft den Änderungswunsch und teilt dem Auftraggeber innerhalb von zehn Werktagen mit, ob und zu welchen Bedingungen er die Änderung umsetzen kann. Bis zu einer Einigung werden die Leistungen nach den bisherigen Bedingungen erbracht.
6. Ein Anspruch des Auftraggebers auf Umsetzung kundenspezifischer Funktionen besteht nicht.

§ 21 Schlussbestimmungen

1. Für diesen Vertrag gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf.
2. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist der Sitz des Anbieters, soweit eine Gerichtsstandsvereinbarung gesetzlich zulässig ist.
3. Kündigungen bedürfen der Textform. Sonstige Erklärungen und Mitteilungen im Rahmen dieses Vertrages können in Textform abgegeben werden, soweit dieser Vertrag nicht ausdrücklich eine strengere Form vorsieht.
4. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages einschließlich dieser Formvorschrift bedürfen der Textform. Individuelle Vereinbarungen bleiben unberührt.
5. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. Die Parteien werden die unwirksame oder undurchführbare Bestimmung durch eine wirksame Regelung ersetzen, die dem wirtschaftlich Gewollten möglichst nahekommt. Entsprechendes gilt für etwaige Regelungslücken.
6. Der Auftraggeber kann Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag nur mit vorheriger Zustimmung des Anbieters in Textform auf Dritte übertragen. § 354a HGB bleibt unberührt.
7. Keine Partei haftet für die Nichterfüllung oder verspätete Erfüllung ihrer Pflichten, soweit diese auf Ereignisse höherer Gewalt zurückzuführen ist. Als höhere Gewalt gelten insbesondere Naturkatastrophen, Pandemien, Krieg, Terror, behördliche Anordnungen sowie Streiks und Aussperrungen bei Dritten. Die betroffene Partei informiert die andere Partei unverzüglich.
8. Vertragssprache ist Deutsch. Englischsprachige Bestandteile der Software, der Administrationsoberfläche, der Versionshinweise und des Ticketsystems bleiben hiervon unberührt.
9. Dieser Vertrag kann in elektronischer Form geschlossen werden. Jede Partei erhält eine Ausfertigung.

§ 22 Rangfolge der Vertragsbestandteile

1. Bei Widersprüchen zwischen den Vertragsbestandteilen gelten diese in folgender Rangfolge:

1. dieser Vertrag mit seinen Anlagen,
2. das Angebot des Anbieters vom 22.10.2026.

2. Speziellere Regelungen in den Anlagen gehen allgemeinen Regelungen des Vertragstextes vor.
3. In datenschutzrechtlichen Fragen geht der Auftragsverarbeitungsvertrag nach § 14 Abs. 1 diesem Vertrag vor.
4. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Besprechungsnotizen, Präsentationen, Projektpläne und sonstige Unterlagen der Parteien sind nicht Vertragsbestandteil, soweit sie nicht ausdrücklich in diesen Vertrag einbezogen sind.

Für den Anbieter:

Ort, Datum: ……

Unterschrift: ……

Anbieter B, Geschäftsführung

Für den Auftraggeber:

Ort, Datum: ……

Unterschrift: ……

Servicebereich, Projektleitung

Anlage 1 Leistungsbeschreibung Wissensportal

1. Überblick

1.1 Das Wissensportal ist eine webbasierte Anwendung zur strukturierten Erfassung, Prüfung, Veröffentlichung und Suche von Wissensartikeln. Es richtet sich an Organisationseinheiten, die wiederkehrende Fragen, Arbeitsanweisungen und Abläufe zentral dokumentieren und ihren Beschäftigten zugänglich machen wollen.

1.2 Das Wissensportal wird als mandantenfähige Standardsoftware betrieben. Jeder Kunde erhält einen eigenen, logisch von anderen Kunden getrennten Mandanten. Konfigurationen wirken ausschließlich innerhalb des Mandanten des Auftraggebers.

1.3 Diese Leistungsbeschreibung beschreibt den Funktionsumfang zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses. Weiterentwicklungen richten sich nach § 20 des Vertrages.

2. Zugang und Systemvoraussetzungen

2.1 Der Zugang zum Wissensportal erfolgt über einen aktuellen Webbrowser. Unterstützt werden jeweils die beiden zuletzt veröffentlichten Hauptversionen der Browser Chrome, Edge, Firefox und Safari. Eine Installation von Software auf den Endgeräten der Nutzer ist nicht erforderlich.

2.2 Die Oberfläche passt sich an die Bildschirmgröße des Endgeräts an und ist auf Tablets und Smartphones im Browser nutzbar. Eine eigenständige mobile Anwendung ist nicht Bestandteil der Leistung.

2.3 Die Anmeldung erfolgt mit dienstlicher E-Mail-Adresse und Passwort. Die Zwei-Faktor-Authentifizierung über eine Authentifizierungs-App kann durch die Administratoren für alle Konten verpflichtend aktiviert werden. Eine Anbindung an einen Verzeichnisdienst oder an ein Verfahren zur Einmalanmeldung des Auftraggebers ist nicht Bestandteil der Leistung.

2.4 Das Wissensportal ist unter einer Adresse des Anbieters erreichbar, die einen dem Auftraggeber zugeordneten Namensbestandteil enthält. Eine Bereitstellung unter einer eigenen Domain des Auftraggebers ist nicht vorgesehen.

2.5 Für den Mandanten des Auftraggebers steht ein Speicherplatz von 20 GB zur Verfügung. Der Anbieter informiert die Administratoren, wenn 80 % des Speicherplatzes belegt sind.

3. Funktionsliste

3.1 Artikelverwaltung

- Anlegen, Bearbeiten, Verschieben, Archivieren und Löschen von Artikeln durch Redakteure
- Pflichtfelder Titel und Kategorie, optionale Felder Kurzbeschreibung, Schlagwörter, Quellen und Gültigkeitsdatum
- Status je Artikel: Entwurf, in Prüfung, veröffentlicht, archiviert
- Kennzeichnung von Artikeln mit einem Wiedervorlagedatum und Erinnerung an den zuständigen Redakteur
- Verknüpfung verwandter Artikel untereinander
- Papierkorb für gelöschte Artikel mit einer Aufbewahrung von 30 Tagen

3.2 Editor

- Formatierter Texteditor mit Überschriften, Hervorhebungen, Aufzählungen, nummerierten Listen, Tabellen, Zitaten und Hinweisboxen
- Einfügen von Bildern per Hochladen oder Zwischenablage
- Einfügen interner Verweise auf andere Artikel und externer Verweise auf Internetadressen
- Vorlagen für wiederkehrende Artikeltypen, etwa Arbeitsanweisung, Frage und Antwort oder Checkliste
- Automatische Zwischenspeicherung während der Bearbeitung

3.3 Quellen und Anhänge

- Feld „Quellen“ je Artikel zur strukturierten Erfassung von Quellenverweisen mit Bezeichnung, Art der Quelle, Fundstelle und optionaler Internetadresse
- Anzeige der Quellenverweise am Ende des Artikels für alle Leser
- Beifügen von Anhängen bis zu einer Größe von 25 MB je Datei
- Vorschau gängiger Dateiformate im Browser, Herunterladen von Anhängen durch Leser

3.4 Freigabe und Versionierung

- Freigabeprozess mit mindestens einer Prüfung durch einen zweiten Redakteur vor Veröffentlichung, einstellbar je Kategorie
- Kommentarfunktion für Redakteure während der Prüfung
- Vollständige Versionshistorie je Artikel mit Anzeige von Bearbeiter, Zeitpunkt und Änderungen
- Wiederherstellung früherer Versionen eines Artikels durch Redakteure
- Keine Veröffentlichung von Artikeln ohne abgeschlossene Freigabe

3.5 Suche

- Volltextsuche über Titel, Artikeltext, Schlagwörter und Quellenverweise
- Durchsuchung des Textinhalts von Anhängen in den Formaten DOCX und PDF mit Textebene
- Filter nach Kategorie, Schlagwort, Status, Redakteur und Änderungsdatum
- Fehlertolerante Suche und Vorschläge während der Eingabe
- Pflege einer Synonymliste durch Administratoren
- Hervorhebung der Suchbegriffe in den Treffern

3.6 Kategorien und Schlagwörter

- Hierarchische Kategorienstruktur mit bis zu vier Ebenen
- Zuordnung eines Artikels zu einer Hauptkategorie und bis zu drei weiteren Kategorien
- Zentrale Pflege der Schlagwörter durch Administratoren, Vorschlagsliste für Redakteure

3.7 Benachrichtigungen

- Benachrichtigung von Redakteuren über Freigabeanfragen, Kommentare und Wiedervorlagen
- Abonnement von Kategorien durch Leser mit Benachrichtigung über neue und geänderte Artikel
- Versand der Benachrichtigungen per E-Mail und Anzeige im Wissensportal
- Einstellbare Häufigkeit der Benachrichtigungen je Nutzer

3.8 Ausgabe einzelner Artikel

- Druckansicht einzelner Artikel
- Ausgabe einzelner Artikel als PDF-Datei mit Titel, Artikeltext, Quellenverweisen und Stand
- Teilen eines Artikels durch Versand eines Verweises an andere Nutzer des Mandanten

3.9 Rollen und Rechte

- Leser: Lesen veröffentlichter Artikel, Suche, Abonnement von Kategorien, Herunterladen von Anhängen, Rückmeldung zu Artikeln
- Redakteur: zusätzlich Anlegen und Bearbeiten von Artikeln, Teilnahme am Freigabeprozess, Pflege von Quellen und Anhängen, Wiederherstellung früherer Versionen
- Administrator: zusätzlich Verwaltung von Konten und Rollen, Pflege von Kategorien, Schlagwörtern und Synonymen, Einstellungen des Mandanten, Zugriff auf Auswertungen und Protokolle
- Einschränkung von Redaktionsrechten auf einzelne Kategorien
- Einschränkung der Sichtbarkeit einzelner Kategorien auf bestimmte Nutzergruppen

3.10 Auswertungen

- Übersicht über Abrufe je Artikel und Kategorie
- Auswertung erfolgloser Suchanfragen zur Ermittlung fehlender Inhalte
- Übersicht über Artikel mit überschrittenem Wiedervorlagedatum
- Rückmeldungen der Leser zur Hilfreichkeit eines Artikels
- Auswertungen werden ohne Bezug zu einzelnen Lesern dargestellt

3.11 Protokollierung

- Protokollierung von Anmeldungen, Rollenänderungen und Änderungen an Einstellungen
- Einsicht in die Protokolle durch Administratoren für einen Zeitraum von 90 Tagen

4. Sprachen und Barrierefreiheit

4.1 Die Oberfläche für Leser und Redakteure steht in deutscher und englischer Sprache zur Verfügung. Die Sprache kann je Nutzer eingestellt werden.

4.2 Die Administrationsoberfläche ist englischsprachig. Hilfetexte, Versionshinweise und die technische Dokumentation für Administratoren werden in englischer Sprache bereitgestellt.

4.3 Der Anbieter richtet die Oberfläche für Leser an den Anforderungen der WCAG 2.1 auf Konformitätsstufe AA aus. Eine Zusicherung der vollständigen Konformität ist damit nicht verbunden.

5. Nicht enthaltene Leistungen

5.1 Nicht Bestandteil der Leistung sind insbesondere:

- Programmierschnittstellen für den automatisierten Zugriff auf Kundendaten

- Anbindungen an E-Mail-Systeme, Ticketsysteme, Kollaborationswerkzeuge oder Intranets des Auftraggebers
- Funktionen zur automatisierten Erstellung, Zusammenfassung oder Übersetzung von Inhalten
- ein Export der Kundendaten, soweit nicht das Exportpaket nach Anlage 3 beauftragt ist
- kundenspezifische Gestaltungen über die Hinterlegung eines Logos und einer Akzentfarbe hinaus

6. Einrichtung und Schulung

6.1 Die Einrichtung erfolgt nach dem in § 4 des Vertrages beschriebenen Ablauf. Sie beginnt mit einem Auftaktgespräch per Videokonferenz, in dem die Parteien Kategorienstruktur, Rollenkonzept, Termine und Ansprechpartner abstimmen.

6.2 Die Übernahme der Dokumente erfolgt durch den Anbieter in einer nicht öffentlichen Umgebung des Mandanten. Nach Abschluss der Übernahme erhalten die Redakteure Zugang zu den übernommenen Artikeln im Status „Entwurf“, um sie vor dem Pilotbeginn prüfen zu können.

6.3 Im Preis der Einrichtung enthalten sind zwei Redakteursschulungen mit einer Dauer von jeweils 90 Minuten. Die Schulungen finden als Online-Schulungen per Videokonferenz statt. An jeder Schulung können bis zu acht Personen teilnehmen. Inhalte sind insbesondere Anlage und Bearbeitung von Artikeln, Pflege von Quellen und Anhängen, Freigabeprozess, Versionierung sowie Grundlagen der Kategorienpflege.

6.4 Die Termine der Schulungen stimmen die Parteien im Projektplan ab. Die Schulungen finden vor oder innerhalb der ersten vier Wochen nach dem Pilotbeginn statt. Sagt der Auftraggeber einen vereinbarten Schulungstermin weniger als drei Werktage vorher ab, gilt die Schulung als erbracht, sofern der Anbieter keinen Ersatztermin anbieten kann.

6.5 Die Schulungsunterlagen werden den Teilnehmenden in elektronischer Form zur Verfügung gestellt. Sie dürfen für interne Zwecke des Auftraggebers vervielfältigt werden.

6.6 Für Administratoren stellt der Anbieter eine englischsprachige Online-Dokumentation zur Verfügung.

7. Betrieb und Aktualisierung

7.1 Der Anbieter spielt Aktualisierungen in der Regel monatlich ein. Größere Aktualisierungen kündigt er mindestens fünf Werktage vorher in der Administrationsoberfläche an.

7.2 Aktualisierungen werden nach Möglichkeit innerhalb der Wartungsfenster nach Anlage 2 eingespielt.

7.3 Der Anbieter überwacht die Verfügbarkeit und Leistungsfähigkeit des Wissensportals fortlaufend und automatisiert.

Anlage 2 Service Level

1. Verfügbarkeit

1.1 Der Anbieter stellt das Wissensportal mit einer Verfügbarkeit von 98,5 % im Monatsmittel bereit. Die Verfügbarkeit wird für jeden Kalendermonat gesondert ermittelt.

1.2 Verfügbarkeit bedeutet, dass die Anmeldung, das Lesen und die Suche von Artikeln am Übergabepunkt nach § 3 Abs. 1 des Vertrages funktionsfähig sind. Einschränkungen einzelner Zusatzfunktionen, etwa der Auswertungen oder der Benachrichtigungen, gelten nicht als Nichtverfügbarkeit.

1.3 Die Verfügbarkeit errechnet sich nach folgender Formel: Verfügbarkeit in % = (Gesamtzeit des Kalendermonats abzüglich Ausfallzeit) / (Gesamtzeit des Kalendermonats abzüglich Wartungsfenster) × 100. Zeiten innerhalb der Wartungsfenster sind von der Berechnung ausgenommen.

1.4 Die Messung erfolgt durch ein automatisiertes Überwachungssystem des Anbieters in Abständen von höchstens fünf Minuten. Maßgeblich sind die Aufzeichnungen dieses Systems. Der Auftraggeber kann auf Anfrage einen Bericht über die Verfügbarkeit des abgelaufenen Kalendermonats erhalten.

1.5 Nicht als Ausfallzeit gelten Zeiten, in denen das Wissensportal aus Gründen nicht verfügbar ist, die nach § 7 Abs. 5 des Vertrages nicht vom Anbieter zu vertreten sind, sowie Sperrungen nach § 6 Abs. 8 und § 11 Abs. 6 des Vertrages.

2. Wartungsfenster

2.1 Regelmäßige Wartungsfenster sind dienstags von 22:00 Uhr bis 2:00 Uhr des Folgetages sowie sonntags von 6:00 Uhr bis 12:00 Uhr.

2.2 Darüber hinaus kann der Anbieter außerplanmäßige Wartungen mit einer Ankündigung von mindestens fünf Werktagen durchführen. Außerplanmäßige Wartungen außerhalb der regelmäßigen Wartungsfenster sollen insgesamt acht Stunden je Kalendermonat nicht überschreiten.

2.3 Dringende Wartungen zur Abwehr von Sicherheitsrisiken kann der Anbieter jederzeit ohne Ankündigung durchführen. Zeiten solcher Wartungen gelten als Ausfallzeit, soweit sie außerhalb der regelmäßigen Wartungsfenster liegen.

3. Supportzeiten und Kanäle

3.1 Der Support ist werktags von 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr erreichbar (Supportzeiten).

3.2 Supportanfragen können über das Ticketsystem jederzeit gestellt werden. Die Bearbeitung erfolgt innerhalb der Supportzeiten. Telefonischer Support steht innerhalb der Supportzeiten zur Verfügung.

3.3 Reaktionszeiten laufen ausschließlich innerhalb der Supportzeiten. Eine außerhalb der Supportzeiten eingehende Anfrage gilt als zu Beginn der nächsten Supportzeit eingegangen.

4. Störungsklassen und Reaktionszeiten

Störungsklasse	Beschreibung	Reaktionszeit innerhalb der Supportzeiten
1 Kritisch	Wissensportal für alle Nutzer nicht nutzbar, Anmeldung oder Suche vollständig ausgefallen	2 Stunden
2 Hoch	Wesentliche Funktion für mehrere Nutzer erheblich beeinträchtigt, keine zumutbare Umgehung	4 Stunden
3 Mittel	Einzelne Funktion beeinträchtigt, Umgehung möglich	1 Werktag
4 Niedrig	Geringfügige Beeinträchtigung, Darstellungsfehler, Anfragen zur Bedienung	3 Werktage

4.1 Die Reaktionszeit bezeichnet den Zeitraum zwischen dem Eingang der Meldung und der ersten qualifizierten Rückmeldung des Anbieters. Eine bestimmte Zeit bis zur Behebung der Störung ist nicht geschuldet. Der Anbieter beginnt mit der Störungsbeseitigung unverzüglich und informiert den Auftraggeber bei Störungen der Klassen 1 und 2 regelmäßig über den Bearbeitungsstand.

5. Gutschriften

5.1 Unterschreitet die Verfügbarkeit in einem Kalendermonat den Wert nach Ziffer 1.1, erhält der Auftraggeber eine Gutschrift auf die Vergütung für die Konten des betroffenen Kalendermonats nach folgender Tabelle:

Erreichte Verfügbarkeit im Kalendermonat	Gutschrift auf die Monatsvergütung
unter 98,5 % bis 97,0 %	2 %
unter 97,0 % bis 95,0 %	3,5 %

Erreichte Verfügbarkeit im Kalendermonat	Gutschrift auf die Monatsvergütung
unter 95,0 %	5 %

5.2 Die Gutschrift ist je Kalendermonat auf höchstens 5 % der Monatsvergütung begrenzt.

5.3 Der Auftraggeber macht die Gutschrift innerhalb von 30 Tagen nach Ablauf des betroffenen Kalendermonats in Textform geltend. Die Gutschrift wird mit der nächsten Rechnung verrechnet. Eine Auszahlung erfolgt nicht.

5.4 Weitergehende Ansprüche wegen Unterschreitung der Verfügbarkeit richten sich nach §§ 17 und 18 des Vertrages; § 7 Abs. 6 des Vertrages bleibt unberührt.

Anlage 3 Leistungsbeschreibung Exportpaket

1. Gegenstand

1.1 Das Exportpaket ist eine optionale Leistung, die der Auftraggeber nach § 13 des Vertrages gesondert beauftragen kann. Es ermöglicht die Ausgabe von Inhalten des Mandanten in einer maschinenlesbaren Form zur Weiterverarbeitung außerhalb des Wissensportals.

1.2 Die Beauftragung erfolgt in Textform unter Bezugnahme auf diesen Vertrag. Mit Zugang der Beauftragung beim Anbieter beginnt die Frist nach Ziffer 4.1.

2. Umfang des Exports

2.1 Der Export umfasst für jeden Artikel des Mandanten die folgenden Bestandteile: Artikeltexte, Titel, Kategorien, Erstell- und Änderungsdatum.

2.2 Quellenverweise und Anhänge sind nicht Bestandteil des Exports.

2.3 Exportiert wird jeweils die zuletzt veröffentlichte Fassung eines Artikels. Artikel im Status „Entwurf“ oder „in Prüfung“ werden mit ihrer aktuellen Fassung exportiert und als solche gekennzeichnet. Frühere Versionen, Kommentare aus dem Freigabeprozess, Auswertungen und Protokolldaten werden nicht exportiert.

2.4 Eingebettete Bilder werden durch einen Platzhalter mit dem Dateinamen des Bildes ersetzt. Interne Verweise auf andere Artikel werden als Titel des verknüpften Artikels ausgegeben.

3. Format und Dokumentation

3.1 Der Export erfolgt in einem dokumentierten, maschinenlesbaren Textformat. Das Format, die Feldbezeichnungen, die Zeichenkodierung und die Struktur der Exportdatei beschreibt der Anbieter in der technischen Dokumentation nach § 13 Abs. 4 des Vertrages.

3.2 Die technische Dokumentation wird in englischer Sprache bereitgestellt.

4. Bereitstellung

4.1 Der Anbieter stellt die Exportfunktion innerhalb von 60 Tagen nach Beauftragung in der Administrationsoberfläche bereit und teilt dies dem Auftraggeber in Textform mit.

4.2 Nach Bereitstellung können Administratoren des Auftraggebers einen Export während der Vertragslaufzeit beliebig oft selbst auslösen. Die Exportdatei steht nach ihrer Erstellung sieben Tage zum Herunterladen bereit.

4.3 Ein abschließender Export nach Vertragsende erfolgt nach § 13 Abs. 7 des Vertrages.

5. Mitwirkung des Auftraggebers

5.1 Der Auftraggeber benennt für die Abstimmung zum Exportpaket einen Ansprechpartner. Er prüft die erste Exportdatei innerhalb von zehn Werktagen nach Bereitstellung auf Lesbarkeit und teilt dem Anbieter etwaige Abweichungen von der technischen Dokumentation in Textform mit.

6. Vergütung

6.1 Die Vergütung für das Exportpaket beträgt einmalig 1.200,00 EUR netto. Sie ist in Anlage 4 ausgewiesen und wird nach § 11 Abs. 3 des Vertrages in Rechnung gestellt.

6.2 Mit der Vergütung sind die Einrichtung der Exportfunktion, die technische Dokumentation und die Nutzung der Exportfunktion während der gesamten Vertragslaufzeit abgegolten.

7. Abgrenzung

7.1 Die Umwandlung der exportierten Daten in Formate anderer Systeme sowie die Übernahme in ein anderes System sind nicht Bestandteil des Exportpakets.

Anlage 4 Preisblatt

1. Grundlage

1.1 Die Preise beruhen auf dem Angebot des Anbieters vom 22.10.2026. Alle Preise verstehen sich in Euro zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.

2. Preise

Pos.	Leistung	Einheit	Preis netto
1	Einrichtung des Wissensportals einschließlich Übernahme von bis zu 150 textbasierten Dokumenten, Umsetzung des Rollenkonzepts und zwei Redakteursschulungen zu je 90 Minuten	einmalig	1.800,00 EUR
2	Nutzung des Wissensportals je persönlichem Konto, unabhängig von der Rolle	je Konto und Vertragsmonat	15,00 EUR
3	Exportpaket nach Anlage 3, nur bei gesonderter Beauftragung	einmalig	1.200,00 EUR

3. Konditionen

3.1 Der Kontopreis nach Position 2 gilt für eine Gesamtzahl von 24 bis 40 Konten. Ein Mengenrabatt wird nicht gewährt.

3.2 Die Mindestabnahme beträgt 24 Konten. Bei Vertragsschluss gebuchte Zahl der Konten: 24.

3.3 Die Redakteursschulungen sind im Preis nach Position 1 enthalten.

3.4 Preisanpassungen der Position 2 richten sich nach § 10 des Vertrages. Die Positionen 1 und 3 sind von Preisanpassungen ausgenommen.

3.5 Die Zahlungsbedingungen ergeben sich aus § 11 des Vertrages.

Anlage 5 Technische und organisatorische Maßnahmen (Kurzfassung)

Diese Kurzfassung gibt einen Überblick über die vom Anbieter getroffenen Maßnahmen im Sinne von Art. 32 DSGVO. Die vollständige Beschreibung ist Bestandteil des Auftragsverarbeitungsvertrages.

1. Vertraulichkeit

- Zutrittskontrolle: Betrieb ausschließlich in Rechenzentren mit Zugangskontrolle, Videoüberwachung und Besucherprotokollierung; kein Zutritt von Mitarbeitenden des Anbieters zu den Serverräumen ohne Begleitung des Rechenzentrumsbetreibers
- Zugangskontrolle: personalisierte Zugänge für Mitarbeitende des Anbieters, Zwei-Faktor-Authentifizierung für administrative Zugänge, automatische Sperre nach wiederholten Fehlversuchen
- Zugriffskontrolle: Berechtigungen nach dem Grundsatz der geringsten Rechte, Protokollierung administrativer Zugriffe auf Kundendaten, Zugriff auf Kundendaten nur im Rahmen von Supportanfragen oder Störungsbeseitigung
- Trennungskontrolle: logische Trennung der Mandanten auf Datenbankebene, getrennte Test- und Produktivumgebungen, keine Nutzung von Kundendaten in Testumgebungen
- Verschlüsselung: Transportverschlüsselung nach dem Stand der Technik, Verschlüsselung gespeicherter Daten und Datensicherungen

2. Integrität

- Weitergabekontrolle: verschlüsselte Übertragung von Daten zwischen Rechenzentren, gesicherte Upload-Möglichkeit für die Dokumentenübernahme
- Eingabekontrolle: Protokollierung von Anlage, Änderung und Löschung von Artikeln mit Bearbeiter und Zeitpunkt

3. Verfügbarkeit und Belastbarkeit

- Tägliche Datensicherung mit Speicherung in einem räumlich getrennten Rechenzentrum innerhalb der Europäischen Union
- Aufbewahrung der Datensicherungen für 30 Tage, anschließend automatische Löschung
- Redundante Auslegung von Netzanbindung, Stromversorgung und Klimatisierung im Hauptrechenzentrum
- Dokumentiertes Verfahren zur Wiederherstellung, jährlicher Wiederherstellungstest

4. Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung

- Jährlicher Penetrationstest durch einen unabhängigen Dienstleister
- Regelmäßige Überprüfung der Maßnahmen durch den Informationssicherheitsbeauftragten des Anbieters
- Verpflichtung aller Mitarbeitenden auf Vertraulichkeit und jährliche Schulung zu Datenschutz und Informationssicherheit
- Dokumentiertes Verfahren zur Behandlung von Sicherheitsvorfällen

5. Löschung

- Löschung der Kundendaten aus dem Produktivsystem nach Ablauf der Frist nach § 13 Abs. 7 des Vertrages
- Löschung aus den Datensicherungen mit Ablauf der Aufbewahrungsfrist nach Ziffer 3

Anlage 6 Liste der Unterauftragsverarbeiter

Der Anbieter setzt zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses die folgenden Unterauftragsverarbeiter ein. Die Bezeichnungen sind in dieser Fassung des Entwurfs anonymisiert; die vollständigen Firmenangaben teilt der Anbieter mit dem Auftragsverarbeitungsvertrag mit.

Nr.	Unterauftragsverarbeiter	Leistung	Sitz	Ort der Verarbeitung	Grundlage bei Drittlandbezug
1	Rechenzentrumsbetreiber R1	Hosting des Hauptsystems	Deutschland	Rechenzentrum in Deutschland	nicht erforderlich

Nr.	Unterauftragsverarbeiter	Leistung	Sitz	Ort der Verarbeitung	Grundlage bei Drittlandbezug
		(Infrastruktur, Strom, Netz)			
2	Rechenzentrumsbetreiber R2	Speicherung der Datensicherungen	Niederlande	Rechenzentrum in den Niederlanden	nicht erforderlich
3	E-Mail-Dienstleister E1	Versand von Benachrichtigungen des Wissensportals	Irland	Europäische Union	nicht erforderlich
4	Überwachungsdienst M1	Überwachung der Verfügbarkeit, Verarbeitung technischer Verbindungsdaten	Deutschland	Europäische Union	nicht erforderlich
5	Ticketsystem-Anbieter T1	Betrieb des Support-Ticketsystems	USA	USA	Standardvertragsklauseln der Europäischen Kommission (Durchführungsbeschluss (EU) 2021/914)

Hinweise zur Liste:

1. Die Unterauftragsverarbeiter Nr. 1 bis 4 verarbeiten Kundendaten ausschließlich in Rechenzentren in der Europäischen Union.
2. Der Unterauftragsverarbeiter Nr. 5 verarbeitet ausschließlich Daten, die im Rahmen von Supportanfragen an den Anbieter übermittelt werden. Ein Zugriff auf den Mandanten des Auftraggebers im Wissensportal ist mit dieser Leistung nicht verbunden.
3. Änderungen dieser Liste richten sich nach § 16 Abs. 3 des Vertrages.

Entscheidungsvermerk: Zur Unterzeichnung durch den Auftraggeber bis 06.11.2026